

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 718/2550 นางนิภา โลหะทัศน์ โจทก์
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
(สำนักงานกองทุนเงินทดแทน) จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 77, มาตรา 425, มาตรา 427, มาตรา 850, มาตรา 852

พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 5

การที่ น. ขับริยนต์จากกรุงเทพมหานครไปที่จังหวัดชัยนาทตามคำสั่งของ พ. ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท พ. และเป็นนายจ้างของ น. เพื่อพา พ. ไปเจรจาเพื่อชดใช้ความเสียหายกรณีที่ พ. เคยขับริยนต์ชนกับรถยนต์ของบุคคลอื่นในระหว่างการทำตามหน้าที่ของผู้แทนบริษัท พ. เป็นการไปเพื่อตกลงชดใช้ค่าเสียหาย ประนีประนอมยอมความหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 850, 852 สำหรับการทำละเมิดของ พ. ที่บริษัท พ. อาจต้องรับผิดชอบในความเสียหายด้วยตาม ป.พ.พ. มาตรา 77, 425, 427 การไปเจรจาเพื่อชดใช้ความเสียหายของ พ. เป็นการทำงานหรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่บริษัท พ. ดังนั้น แม้ น. จะไม่ได้ป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่ นายจ้างแต่ก็ได้ทำงานตามคำสั่งของนายจ้าง แต่ในระหว่างการเดินทางก่อนการเจรจาเรื่องค่าเสียหาย มีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิง น. และ พ. ถึงแก่ความตายโดยไม่ปรากฏสาเหตุการถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงไม่ได้เกิดในระหว่างการเจรจาหรือสืบเนื่องมาจากการเจรจาเรื่องค่าเสียหาย ทั้งไม่ใช่เหตุที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นได้จากการเดินทาง จึงมิใช่ผลโดยตรงจากการทำงาน หรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่ นายจ้าง หรือตามคำสั่งของนายจ้าง การที่ น. และ พ. ถึงแก่ความตายจึงถือไม่ได้ว่าเนื่องจาก

การทำงาน หรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่บริษัท พ. ซึ่งเป็นนายจ้าง น. จึงไม่ได้
ประสบอันตรายตามความในมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลย ที่ 43/2545 และให้จำเลยจ่ายค่า
ทดแทนเดือนละ 9,000 บาท เป็นเวลา 8 ปี พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วันที่นาย นพดลถึงแก่ความตายจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์
เป็นมารดานาย นพดล ซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท พี ที อาร์ กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง
สุดท้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย ได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท กับค่าคอมมิชชั่น
เดือนละประมาณ 25,000 บาท บริษัท พี ที อาร์ กรุ๊ป จำกัด มีนายไฟโรจน์เป็น
กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2543 ระหว่างนายไฟโรจน์เดินทางไป
ทำงานให้บริษัท พี ที อาร์ กรุ๊ป จำกัด นายไฟโรจน์ได้ขับรถยนต์เหี่ยวชนกับรถยนต์
ของนางเพ็ญ ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เป็นเหตุให้นางเพ็ญถึงแก่ความตาย
รถยนต์ได้รับความเสียหาย นายไฟโรจน์ได้เจรจาขอชดเชยค่าเสียหายให้แก่นาย
ดอกบัวสามีนางเพ็ญ แต่ตกลงกันไม่ได้จึงนัดเจรจากันอีกในวันที่ 19 พฤศจิกายน
2543 เวลา 14 นาฬิกา ครั้นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2543 เวลาประมาณ 10 นาฬิกา
นายไฟโรจน์และนาย นพดลได้ร่วมกันเดินทางด้วยรถยนต์ของบริษัท พี ที อาร์ กรุ๊ป

จำกัด ไปยังสถานีตำรวจภูธรอำเภอหันคาเพื่อตกลงค่าเสียหายกับนายดอกบัว โดย นายไพโรจน์ให้นายนพดลเป็นผู้ขับรถ วันเดียวกันเวลาประมาณ 14 นาฬิกา ขณะ นายนพดลขับรถอยู่บนถนนสายชัยนาท-สุพรรณบุรี ในท้องที่หมู่ที่ 9 ตำบลวังไก่อีเรือน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ได้มีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายไพโรจน์และ นายนพดลถึงแก่ความตายโดยไม่ปรากฏสาเหตุ

มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า นายนพดลถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานหรือ ป้องกันรักษาประโยชน์ หรือตามคำสั่งของบริษัท พี ที อาร์ กรุ๊ป จำกัด นายจ้างหรือไม่ เห็นว่า การที่นายไพโรจน์ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการมีฐานะเป็นผู้แทนของบริษัท พี ที อาร์ กรุ๊ป จำกัด ขับรถยนต์ชนกับรถยนต์ของนางเพ็ญในระหว่างไปทำงานให้ บริษัท พี ที อาร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นเหตุให้นางเพ็ญถึงแก่ความตาย รถยนต์ได้รับความเสียหาย นอกจากถูกกล่าวหาว่าทำความผิดอาญาฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุ ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้ว ยังอาจเป็นการทำละเมิดในระหว่างการทำตามหน้าที่ ของผู้แทนของบริษัท พี ที อาร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจะมีผลทำให้บริษัท พี ที อาร์ กรุ๊ป จำกัด ต้องร่วมกับนายไพโรจน์รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 77 มาตรา 425 และ มาตรา 427 การ ตกลงชดเชยค่าเสียหายเป็นการประนีประนอมยอมความมีผลทำให้สิทธิเรียกร้องเดิม ระงับสิ้นไป คู่กรณีต้องผูกพันตามที่ตกลงกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 และมาตรา 852 ดังนั้น หากนายไพโรจน์สามารถเจรจาต่อรองให้นาย ดอกบัวผู้เสียหายยอมลดค่าเสียหายลงได้มากเพียงใดย่อมทำให้บริษัท พี ที อาร์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับประโยชน์ด้วยเพียงนั้น จึงถือได้ว่าการไปเจรจาตกลงเรื่องค่าเสียหาย ของนายไพโรจน์เป็นการทำงานหรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่บริษัท พี ที อาร์ กรุ๊ป จำกัด ดังนั้น การที่นายไพโรจน์สั่งให้นายนพดลขับรถในวันเกิดเหตุ แม้นายนพ ดลจะไม่ได้ป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้าง แต่นายนพดลก็ได้ทำงานตามคำสั่ง ของนายจ้างด้วย แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่านายไพโรจน์และนายนพดลถูกคนร้ายใช้

อาวุธปืนยิงถึงแก่ความตายในระหว่างการเดินทางก่อนการเจรจาเรื่องค่าเสียหาย โดยไม่ปรากฏสาเหตุ ไม่ได้ถูกยิงในระหว่างการเจรจาหรือสืบเนื่องมาจากการเจรจาเรื่องค่าเสียหาย ทั้งการถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงจนถึงแก่ความตายไม่ใช่เหตุที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นได้จากการเดินทาง ด้วยเหตุดังกล่าวแม้นายไฟโรจน์จะเดินทางไปทำงานหรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้างและนายพนดลได้ทำงานตามคำสั่งของนายจ้าง แต่ความตายไม่ใช่ผลโดยตรงจากการทำงาน หรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้าง หรือตามคำสั่งของนายจ้าง จึงถือไม่ได้ว่านายไฟโรจน์และนายพนดลถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงาน หรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่บริษัท พี ที อาร์ กรุ๊ป จำกัด หรือตามคำสั่งของบริษัท พี ที อาร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นนายจ้าง นายพนดลจึงไม่ได้ประสบอันตรายตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าทดแทน ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(จรัส พวงมณี-นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์-นายพงษ์เทพ ศิริพงศ์ติกานนท์)

ศาลแรงงานกลาง - นายชวลิต ธรรมอาชู

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ